

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7944/2542

บริษัท ยูนิไทย ไลน์ จำกัด (มหาชน) โจทก์
บริษัท ดองนามา ชิปปิ้ง จำกัด กับพวก
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

แม้โจทก์จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีของตนในเวลาใดก็ได้ก่อนศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาก็ตามแต่การที่ศาลดัง
กล่าวจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่ย่อมเป็นดุลพินิจ ของศาลโดยพิจารณาจาก
พฤติการณ์และเหตุผลทั่ว ๆ ไปในคดี รวมทั้ง พิจารณาถึงความสุจริต ในการดำเนิน
คดีของโจทก์ และผลได้ผลเสียของ คู่ความทุกฝ่ายด้วย การที่โจทก์ขอถอนฟ้องคดี
เพราะโจทก์เข้าใจว่าโจทก์จะต้องแพ้คดีซึ่งทนายโจทก์ยอมทราบดีว่า หากศาลมีคำ
พิพากษาให้โจทก์ แพ้คดีแล้ว นอกจากโจทก์จะไม่ได้ค่าธรรมเนียมศาลที่ได้ชำระไว้
คืนแล้ว ยังอาจจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่จำเลยทั้งสามอีกด้วย
พฤติการณ์การขอถอนฟ้องของโจทก์จึงมิได้เป็นไปโดยสุจริตอาจทำให้ จำเลยเสีย
เปรียบ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องนั้นจึงเป็นการใช้
ดุลพินิจที่ชอบแล้ว

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 ประกอบพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 กำหนดให้ศาล

มีอำนาจเต็มทีในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำเสนอขึ้นนั้นเกี่ยวกับ ประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติ ได้หรือไม่ แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้น เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ ไว้เป็นอันดับแรก □ซึ่งศาลต้องหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยก่อนประเด็นข้อพิพาทข้ออื่น เมื่อทั้ง โจทก์และจำเลยทั้งสามต่างก็ได้อ้าง ส่วนวนคดีแพ่งก่อนของ ศาลทรัพย์สิน ทางปัญญา ซึ่งเป็นมูลคดีเดียวกันมาเป็นพยานของตน และศาลได้มีคำสั่งให้รอการ พิจารณาคดีนี้ไว้เพื่อรอฟังผลคดีดังกล่าวต่อมาเมื่อคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาแล้วและ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา เห็นว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้และข้อเท็จจริงในคดีแพ่งก่อน เพียงพอให้รับฟัง ได้เป็นยุติและเพียงพอในการวินิจฉัยปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องของ โจทก์ ซึ่งจะทำให้คดีเสร็จไปได้โดยไม่ต้องวินิจฉัยถึงประเด็นข้อพิพาทข้ออื่น อีก ต่อไป ศาลก็ย่อมมีอำนาจงดสืบพยานและพิพากษาคดีไปได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้ขนส่งสินค้าจำพวกเครื่องหล่อแบบ จากเมืองท่ามูซาน ประเทศเกาหลีใต้ มายังกรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยใช้เรืออีเลฟเทอเรีย เค โดยจำเลยที่ 1 ได้ออกใบตราส่งให้แก่โจทก์ เมื่อเรือดังกล่าวเดินทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพแล้ว ขณะ ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือปรากฏว่าลวดสลิงที่ใช้ยกสินค้าขาด เป็นเหตุให้สินค้าตกลง ไปในระวางเรือกระทบกับสินค้าอื่น ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย 1 หีบห่อคิดเป็น ค่าเสียหายจำนวน 275,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดคำนวณเป็นเงินไทยจำนวน 15,523,750 บาท ความเสียหายของสินค้าดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่สินค้าอยู่ใน ความดูแลของจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้านี้ร่วมกัน นอกจากนี้ การที่คน ประจําเรือของจำเลยทั้งสามนำลวดสลิงที่มีขนาดไม่เหมาะสมมาขนสินค้าทำให้ลวด

สลิขขาดเป็นเหตุให้สินค้ำดตกลงและได้รับความเสียหายนั้น จึงเป็นความประมาท
เลินเล่อของคนประจำเรือของจำเลยทั้งสามซึ่งจำเลยทั้งสามในฐานะนายจ้างหรือ
ตัวการที่ใช้คนประจำเรือดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในความเสียหายของสินค้ำ
ด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 15,523,750บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การทำงานองเดียวกันว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ใน
สินค้ำรายนี้ แต่บริษัทโทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด ได้มอบหมายโจทก์ให้ทำการขนส่ง
อีกต่อหนึ่ง และโจทก์มามอบหมายให้จำเลยที่ 1 ขนส่งสินค้ำรายนี้อีกต่อหนึ่งโจทก์
กับจำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้ขนส่งอื่นด้วยกัน โจทก์ยังมีได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของ
สินค้ำหรือผู้รับตราส่งหรือผู้มีสิทธิคนอื่น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ส่วนจำเลยที่ 2
เป็นเพียงผู้บริหารเรืออีเลฟเทอเรีย เค ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของเรือและจำเลยที่
1 เป็นผู้ติดต่อเช่าเหมาเรือลำนี้จากเจ้าของเรือ สำหรับจำเลยที่ 3 เป็นเพียงนาย
หน้าที่ติดต่อให้จำเลยที่ 1 กับเจ้าของเรืออีเลฟเทอเรีย เค เข้าทำสัญญาเช่าเรือกัน ค่า
เสียหายที่โจทก์เรียกร้องมีจำนวนสูงเกินไป จำเลยทั้งสามไม่ต้องรับผิดชอบขอให้ยกฟ้อง

ชั้นชี้สองสถาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
กำหนดประเด็นข้อพิพาทโดยให้โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อนดังนี้

1. โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่
2. จำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่
3. ค่าเสียหายเกิน 100,000 บาท หรือไม่ และต้องคิดในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
อัตราใด

ก่อนถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขออ้างสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค.10/2541 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นพยาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเห็นว่า คดีนี้กับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค.10/2541 เป็นมูลคดีเดียวกัน พยานหลักฐานที่คู่ความอ้างเป็นชุดเดียวกัน จึงให้นัดพร้อมเพื่อสอบถามและจัดเตรียมพยานหลักฐานก่อนการสืบพยาน

ในวันนัดพร้อมคู่ความแถลงร่วมกันว่า คดีนี้กับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค.10/2541 เป็นมูลกรณีเดียวกัน พยานหลักฐานจึงเป็นชุดเดียวกันหมดศาลมีคำสั่งให้ถ่ายเอกสารสำนวนคดีดังกล่าวมาใช้ในคดีนี้ และคู่ความยังเห็นพ้องกันว่าคดีนี้น่าจะมีทางเสร็จไปได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องสืบพยานนายโจทก์แถลงรับว่าจะไปปรึกษากับตัวโจทก์

ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก ทนายโจทก์แถลงว่า วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมกรรมการบริษัทโจทก์เกี่ยวกับเรื่องการถอนฟ้อง ขอให้ศาลเลื่อนการพิจารณาคดีนี้ออกไปก่อน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์ใหม่ในอีก 3 วันถัดไป ถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ตามที่เลื่อนมา ทนายโจทก์แถลงว่า โจทก์ไม่ประสงค์จะถอนฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รอการพิจารณาคดีนี้ไว้ชั่วคราวจนกว่าคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค.10/2541 จะมีคำพิพากษาโดยเลื่อนไปนัดพร้อมในอีก 2 เดือนถัดไป เมื่อถึงวันนัดพร้อมศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้แจ้งให้คู่ความทราบว่าคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค.10/2541 ได้มีคำพิพากษาแล้วและเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้เพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาได้แล้วจึงให้งดสืบพยานและให้คู่ความรอฟังคำพิพากษา

ทนายโจทก์แถลงว่าประสงค์จะถอนฟ้องคดีนี้โดยขอเวลาทำคำร้อง แล้วทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องอ้างว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จำเลยทั้งสามแถลงคัดค้านว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องมาตั้งแต่ต้นและขณะฟ้องคดีโจทก์ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตนไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ยังมิได้ขอใช้เงินจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย เป็นการฟ้องเพื่อใช้สิทธิล่วงหน้าเท่านั้น ทนายโจทก์แถลงรับว่าโจทก์ยังมิได้ขอใช้เงินจำนวนใด ๆ ให้แก่บุคคลใด

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าใน(วัน)นัดพิจารณาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 ทนายโจทก์ได้แถลงผลการพิจารณาของโจทก์เกี่ยวกับความประสงค์ที่จะถอนฟ้องคดีนี้ซึ่งทนายโจทก์แถลงว่าโจทก์ไม่มีความประสงค์จะขอถอนฟ้องคดีนี้ ทั้งข้อเท็จจริงตามที่โจทก์รับก็ปรากฏว่าในคดีนี้โจทก์ยังมิได้ขอใช้ค่าเสียหายใด ๆ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเลย ซึ่งจำเลยก็ได้ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายอยู่แล้ว หากอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องย่อมไม่เป็นธรรมแก่จำเลย ทั้งคดีนี้ศาลได้ทำคำพิพากษาไว้พร้อมแล้วด้วย จึงไม่มีเหตุอันควรอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง มีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า บริษัทหลักกี้-โกลสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ขายสินค้ารายนี้ได้ว่าจ้างบริษัทโทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด ให้ทำการขนส่งสินค้าดังกล่าว

จากเมืองบุชาน ประเทศเกาหลีใต้ มายังกรุงเทพมหานคร บริษัทโทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ได้ว่าจ้างโจทก์ให้เป็นผู้ขนส่งสินค้าแทน และโจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้ทำการขนส่งสินค้าอีกต่อหนึ่ง จำเลยที่ 1 ใช้เรืออีเลฟเทอเรีย เค ทำการขนส่งสินค้ามาถึงท่าเรือกรุงเทพแต่ขณะขนถ่ายสินค้าจากเรือ โดยใช้อุปกรณ์ประจำเรือดังกล่าว ลวดสลิงที่ใช้ยกสินค้าขาด เป็นเหตุให้หีบห่อบรรจุสินค้าตกลงไปในระวางเรือ หีบห่อแตก สินค้าภายในได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้จำนวน 1 หีบห่อ โจทก์จึงมาฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายของสินค้าดังกล่าวแก่โจทก์ และในวันเดียวกันบริษัทแอลจี อินชัวร์รันส์ จำกัด ผู้รับประกันภัยสินค้าดังกล่าวไว้จากบริษัทล็กกี้-โกลด์สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทโทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด กับพวกรวม 5 คน ซึ่งไม่ใช่จำเลยทั้งสามในคดีนี้เป็นจำเลย เรียกร้องให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายของสินค้านี้ร่วมกัน ในคดีดังกล่าวศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ทำการพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำพิพากษาให้บริษัทโทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด จำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียว รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทแอลจี อินชัวร์รันส์ จำกัด และยกฟ้องจำเลยอื่น ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค.10/2541 หมายเลขแดงที่ กค.212/2541 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตาม อุทธรณ์ของโจทก์เป็นข้อแรกว่า คำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีของตนในเวลาใดก็ได้ก่อนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาก็ตาม แต่การที่ศาลดังกล่าวจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่ ย่อมเป็นดุลพินิจของศาล โดยพิจารณาจากพฤติการณ์และเหตุผลทั่ว ๆ ไปในคดี รวมทั้งพิจารณาถึงความสุจริตในการดำเนินคดีของโจทก์ และผลได้ผลเสียของคู่ความทุกฝ่ายด้วยคดีนี้ จำเลยแต่ละคนได้แต่งตั้งทนายความยื่นคำให้การต่อสู้คดีเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องมาตั้งแต่ต้น และหลังจากที่

ศาลชี้สองสถานไปแล้วแต่ก่อนเริ่มสืบพยานคดีนี้ทั้งโจทก์และจำเลยทั้งสามเคยมีความเห็นร่วมกันว่าคดีน่าจะเสร็จไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยไม่ต้องสืบพยาน ซึ่งทนายโจทก์ก็รับจะไปปรึกษาโจทก์เกี่ยวกับเรื่องการถอนฟ้องคดีนี้แต่แล้วในวันพิจารณาคดีนัดต่อมาทนายโจทก์แถลงยืนยันว่าโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะถอนฟ้องคดีนี้ จึงทำให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางต้องทำการพิจารณาคดีนี้ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้รอการพิจารณาคดีนี้ไว้เพื่อรอฟังผลของคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค.10/2541 ก่อน และเมื่อคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาแล้ว ศาลก็ได้แจ้งให้คู่ความทราบและคำสั่งงดสืบพยานกับให้รอฟังคำพิพากษาในวันเดียวกันนั้น ถึงตอนนี้ทนายโจทก์กลับแถลงขอเวลาทำคำร้องขอถอนฟ้องและได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีนี้ต่อศาลในทันที จึงเป็นที่เห็นได้ว่าการที่โจทก์ขอถอนฟ้องคดีนี้ก็เพราะโจทก์เข้าใจว่าโจทก์จะต้องแพ้คดี ซึ่งทนายโจทก์ย่อมทราบดีว่าหากศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีแล้วนอกจากโจทก์จะไม่ได้ค่าธรรมเนียมศาลที่ได้ชำระไว้คืนแล้ว ยังอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่จำเลยทั้งสามอีกด้วย พฤติการณ์การขอถอนฟ้องของโจทก์จึงมิได้เป็นไปโดยสุจริต อาจทำให้จำเลยเสียเปรียบ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องนั้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งงดสืบพยานและพิพากษาคดีไปนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 บัญญัติให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบมานั้นเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้น

คดีนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทในปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ไว้เป็นอันดับแรก ซึ่งศาลต้องหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยก่อนประเด็นข้อพิพาทข้ออื่น เมื่อทั้งโจทก์และจำเลยทั้งสามต่างก็ได้อ้างสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค.10/2541 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งเป็นมูลคดีเดียวกันมาเป็นพยานของตน และศาลได้มีคำสั่งให้รอการพิจารณาคดีนี้ไว้เพื่อรอฟังผลคดีดังกล่าว ต่อมาเมื่อคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาแล้วและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้และข้อเท็จจริงในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ กค.10/2541 เพียงพอให้รับฟังได้เป็นยุติ และเป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอในการวินิจฉัยปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ซึ่งจะทำให้คดีเสร็จไปได้โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยถึงประเด็นข้อพิพาทข้ออื่นอีกต่อไป ศาลย่อมมีอำนาจงดสืบพยานและพิพากษาคดีไปได้ คำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ให้งดสืบพยานและพิพากษาคดีไปจึงชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สุรินทร์ นาควิเชียร-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ